

0000588-09.2018.8.26.0153

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 74/2016 - DIG - Delegacia de

Investigações Gerais de Ribeirão Preto, 1463/2016 - DIG - Delegacia de

Investigações Gerais de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Daniel da Silva Alves

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

2ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000588-09.2018.8.26.0153 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000588-09.2018.8.26.0153

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 74/2016 - DIG - Delegacia de

Investigações Gerais de Ribeirão Preto, 1463/2016 - DIG - Delegacia de

Investigações Gerais de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Daniel da Silva Alves

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Vistos.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a improcedência do feito, em razão da ausência de provas acerca de autoria.

Como vige em nosso sistema processual penal o regime acusatório, inexistindo pretensão condenatória pelo Parquet, é de rigor a absolvição do acusado, por não ter o Juízo capacidade postulatória para pedir (e automaticamente também deferir) a condenação dos acusados.

Por todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, e ABSOLVO DANIEL DA SILVA ALVES com base no art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Declaro o trânsito em julgado da sentença, em razão da preclusão lógica.

Intimem-se.

Cravinhos, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA